

0006109-70.2018.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... de JOSÉ (fls. 377 [proc. 474-42.2017 - tráfico de drogas - TJ em 29/06/2018]), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade da agravante reconhecida, totalizando a pena do réu (José) em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas.

Nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0006109-70.2018.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006109-70.2018.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1174/2018 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP, 3941/2018 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ALINE CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS FERREIRA MAGALHÃES foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incursos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, porque, em 02/07/2018, por volta das 14h, caminhavam pela via pública e, ao passarem defronte ao imóvel situado na Rua Bem-Te-Vi, nº 1, na "Chácara do Botelho", Jardim Jorge Atalla, neste município, resolveram ali praticar um furto; então, aproveitando-se da ausência de pessoas no local, cortaram a cerca e estouraram a porta do imóvel (laudo de fls. 64/78), acessaram-no e subtraíram 1 botijão de gás GLP, 1 furadeira, 1 ferramenta (da marca Makita), 1 serra circular e 1 caixa de ferramentas, avaliados no total de R\$ 1.310,00 (fls. 34), além de 1 enfeite (a cabeça de um alce [não avaliado]), tudo pertencente a L.R.P.L.; depois,

R.A.C.M., caseiro da chácara, presenciou quando o casal saía do imóvel e comunicou o fato ao seu patrão (a vítima), que foi até a casa dos réus; a ré ALINE confessou a prática do furto em companhia de seu companheiro, dizendo que ele (José Carlos) havia fugido com os objetos, exceto o botijão de gás; Policiais Militares foram acionados e compareceram no local; ao que consta, o réu devolveu os objetos subtraídos à vítima (fls. 59 [24/07/2018]). Formalmente interrogada, ALINE disse que José Carlos chamou-a para irem até uma chácara, que já estava aberta (acredita que ele tenha ido até o local antes); subtraiu um enfeite (a cabeça de um alce), o qual abandonou no meio do mato; não subtraiu os demais objetos; o botijão de gás apreendido pertencia a ela e só o entregou à Polícia porque estava com medo (fls. 6). JOSÉ CARLOS não foi localizado no dia do fato e, depois, ao ser intimado, não compareceu à Delegacia de Polícia para ser interrogado (fls. 63).

A ré ALINE foi detida em flagrante e, realizada a audiência de custódia, recebeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, aos 03/07/2018 (fls. 125/28).

Recebida a denúncia em 24/09/2018 (fls. 150/51), os réus foram regularmente citados (fls. 220 e 242) e ofereceram distintas respostas escritas à acusação (fls. 226/28 [Aline] e 250/52 [José Carlos]).

O corréu JOSÉ CARLOS teve a revelia decretada, em 16/01/2020 (fls. 301), nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Depois, em 26/02/2020, houve o levantamento da revelia (fls. 338/339). Posteriormente, foi reconhecida a revelia dos réus.

Em instrução, ouviram-se a vítima e testemunha (fls. 338/339), prosseguindo em audiência virtual (realizada por meio de videoconferência [ferramenta Microsoft Teams]), com a oitiva de mais uma testemunha.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos em foram denunciados.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por ausência de prova e, ainda, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 12), de exibição, apreensão e entrega (fls. 13) e de avaliação (fls. 34), pelo laudo pericial de objetos apreendidos (fls. 37/48 [chapéu e chinelo]) e pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 64/78, comprovando-se inclusive o rompimento/destruição de obstáculo).

Autorias igualmente inequívocas.

Em declarações ao Juízo, a vítima confirmou o furto em si, destacando que foi informada pela testemunha R., pessoa que cuidava de sua chácara, de que duas pessoas estavam no imóvel; foi até o local e encontrou a porta da casa “estourada” e a cerca cortada (com alicate); o segurança do condomínio disse que era um casal e que fugiram em direção ao bairro Frei Galvão; foi na direção indicada e, por meio de terceiros, foi informado que “Carlinhos” e a esposa tinham sido vistos carregando alguns objetos; foi até a casa de tais pessoas (réus), ocasião em que o réu saiu correndo, mas a “mulher” confirmou o furto; subtraíram “bastante coisa”; alguns objetos foram localizados em um “mato”; o botijão de gás estava na casa dos réus; após alguns dias o réu devolveu outro objeto (enfeite [cabeça de um alce]); foi a terceira vez que a chácara tinha sido furtada; o seu nome estava no botijão de gás encontrado na casa dos réus; a testemunha R. fez o reconhecimento dos réus na Delegacia de Polícia (fls. 338/339 [funcionalidade SAJ]).

A testemunha Homero, Investigador de Polícia, confirmou os fatos como trazidos pela denúncia, aduzindo que a própria vítima apresentou a ocorrência no Distrito Policial; a vítima localizou a casa dos réus e a ré admitiu o furto; o botijão de gás foi encontrado na residência dos réus; os demais objetos foram localizados em “um mato”; não conversou com os réus, pois tudo foi feito no Plantão Policial (fls. 338/339 [funcionalidade do SAJ]).

A testemunha presencial R.A.C.M. disse que estava trabalhando na chácara da vítima. Em determinado momento, viu as pessoas que praticaram o furto. Nunca tinha visto as pessoas antes. Não se recorda de ter mencionado o apelido do réu na delegacia. Confirmou seu relato feito na delegacia (fl. 04), acrescentando, porém, que só tinha visto os réus de vista (e conseguiu identificá-los quando saíram do local). Fez o reconhecimento fotográfico da ré em delegacia; o reconhecimento foi seguro (era a pessoa que viu correndo quando dos fatos). Sabia que era "Carlinhos", mas não sabia que ele se chamava "José Carlos"

Por sua vez, os réus (José e Aline), como visto, tornaram-se revéis.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à segura constatação de que ambos os réus cometeram o crime como imputado, pois um dos objetos (botijão de gás, no qual havia as iniciais no nome da vítima [foto de fls. 16]) foi localizado na residências dos réus, ocasião em que Aline foi presa em flagrante, o que, tanto para a doutrina como para a jurisprudência, é a mais eloquente demonstração de autoria de um crime, inclusive para delitos da espécie. Observe-se, ainda, que segundo a vítima, alguns dias após o furto, José devolveu o enfeite subtraído (cabeça alce), aclarando-se ainda mais a autoria delitiva. Ademais, não se constata nos autos qualquer mínima evidência de uma falsa incriminação.

Lembre-se, ao demais, de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Ademais, quando ouvida na fase policial, Aline admitiu que esteve na chácara em companhia do corréu José, o qual, segundo ela, ao que tudo indica, já havia ido no local para realizar a abertura do imóvel, que estava com o arame danificado e a residência com a porta aberta, acrescentando, ainda, ter pegado somente um "enfeite" (cabeça de alce) do imóvel. Assim, quanto à força probatória da delação, Guilherme de Souza Nucci ensina: Quando se realiza o interrogatório de um corréu e este, além de admitir a prática do fato criminoso do qual está sendo acusado, vai além e envolve outra pessoa, atribuindo-lhe algum tipo de conduta criminosa, referente à mesma imputação, ocorre a delação (...) Em matéria de consequência, é natural que a delação tenha mais força que o simples testemunho. Ao assumir a autoria e denunciar um comparsa, o réu não se está isentando (...) de modo que mais verossímil é sua declaração ("in" O valor da confissão como meio de prova no Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, p. 208).

Outrossim, não se aplica o arrependimento posterior ao caso em tela, considerando que a devolução dos bens não se operou por ato voluntário dos agentes, mas porque a própria vítima procurou reaver seus pertences.

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação do réu, passo à dosimetria das penas, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), como se trata de delito com mais de uma qualificadora (duplamente qualificado), apenas uma deve servir para determinar a pena-base e, segundo pacífico entendimento, a outra ser considerada como circunstância judicial desfavorável. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-as em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa para cada réu, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira dos réus.

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa e da confissão de ALINE (CP, art. 65, I, 1ª parte, e III, "d"), aplico o decréscimo de 2/6, porquanto o mais

proporcional ao tanto e qualidade das atenuantes reconhecidas, mas sem repercussão prática em razão do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal em relação à ré, ou seja, 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Em razão da reincidência de JOSÉ (fls. 377 [proc. 474-42.2017 - tráfico de drogas - TJ em 29/06/2018]), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade da agravante reconhecida, totalizando a pena do réu (José) em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa,

Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas.

Nos termos do art. 33, § 2º, c, contrario sensu (reincidência), do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto (CP, art. 35) para JOSÉ e o aberto (§ 2º, c, segunda parte, e art. 36) para ALINE, mesmo porque os que mais bem atendem ao binômio da necessidade/suficiência neste caso (CP, art. 33, § 3º), já que ele é reincidente e ela não registra outras ocorrências criminais conhecidas nos autos (FA de fls. 364/365).

Assim também, embora revel, presentes os requisitos legais (CP, art. 44), aplico somente para ALINE, como o mais adequado - e recomendável - ao caso, a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e por prestação pecuniária (CP, art. 44, § 2º, segunda parte) de 1 (um) salário mínimo (destacando o já observado sobre a condição econômica dela), mediante depósito na conta bancária nº 4000127989079, agência 0027-2 (Rua Amaral Gurgel, nº 247 - Jaú), vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013). Quanto a JOSÉ CARLOS, porque o réu é reincidente por crime grave (tráfico de drogas) e ainda possui outro processo em andamento pelo delito de roubo, entendo que ele não demonstra mérito à substituição da pena (CP, art. 44, contrario sensu).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ALINE CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS FERREIRA MAGALHÃES, qualificados nos autos, para condená-los, como incursos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa (ALINE) e de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa (JOSÉ CARLOS), calculando-se sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo o dia-multa para ambos os réus.

Contudo, SUBSTITUO somente à ré ALINE a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo (mediante depósito na conta bancária nº 4000127989079, agência 0027-2 (Rua Amaral Gurgel, nº 247 - Jaú), vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados).

Respondendo ao processo em liberdade, os réus poderão assim permanecer em caso de recurso.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que os réus são assistidos pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA